

國立臺北商業大學學生違反學術倫理案件處理要點

106年09月29日106學年度第1學期第1次教務會議通過
106年12月04日106學年度第1學期第2次教務會議修正
109年05月14日108學年度第2學期第2次教務會議修正
109年12月23日109學年度第1學期第2次教務會議修正
110年12月23日110學年度第1學期第2次教務會議修正

- 一、國立臺北商業大學（以下簡稱本校）為維護教育品質與學術倫理，防範學生抄襲、代寫或舞弊等情事發生，並建立公正客觀處理程序，特依據「學位授予法」及「專科以上學校學術倫理案件處理原則」之規定，訂定本要點。
- 二、本要點所稱違反學術倫理案件，指以下各款行為：
 - (一)造假：虛構不存在之申請資料、研究資料或研究成果。
 - (二)變造：不實變更申請資料、研究資料或研究成果。
 - (三)抄襲：援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。
 - (四)由他人代寫。
 - (五)未經註明而重複出版公開發行。
 - (六)大幅引用自己已發表之著作，未適當引註。
 - (七)以翻譯代替論著，並未適當註明。
 - (八)送審人本人或經由他人有請託、關說、利誘、威脅或其他干擾審查或審查程序之情事，或送審人以違法或不當手段影響論文之審查。
 - (九)其他違反學術倫理行為。

以上違反學術倫理之認定，須經本校相關學院組成之學生違反學術倫理審查委員會（以下簡稱審查委員會）調查及審定
- 三、學生違反學術倫理案件之檢舉及告發，檢舉人應以書面具體指陳對象、內容及檢附證據資料，並具署真實姓名、聯絡電話及地址向教務處提出。經教務處向檢舉人查證確為其檢舉情事，應即進入處理程序，檢舉人與被檢舉人之身分應予嚴格保密；檢舉人提供之身分資料有不實情事者，則不予受理。匿名檢舉之案件或其他情形之舉發，教務處於必要時，得依職權主動處理，但無具體事實或未具體舉證之檢舉案，則不予處理。
- 四、本校各單位如接獲具名並具體指陳本校學生違反學術倫理行為之情事，應即將相關資料送交教務處。教務處於接獲檢舉案件後，於十日內完成形式要件審查及確認檢舉事項係屬違反學術倫理之範疇，以確認是否受理。因形式要件不符或不屬違反學術倫理之範疇而不予受理者，以書面通知檢舉人後結案；對於受理之檢舉案件，移請被檢舉人所屬學院於兩週內組成審查委員會，並於二個月內完成審定，必要時得延長一個月，其處理程序應以秘密方式為之。
- 五、審查委員會之組成及審議程序，應依下列規定辦理：
 - (一)審查委員會由被檢舉人所屬學院籌組，委員由學院簽請校長核定。審查委員會置委員五至七人，由院長、系所主任、所長、校內外專業領域之公正學者及相關專家組成，原系所人員不超過三分之一，審查委員會之名單應

予保密。

(二)為維護調查、審定之客觀性與公平性，與被檢舉人現有或曾有論文指導師生關係、口試委員、配偶、前配偶、四親等內之血親、三親等內之姻親、學術合作關係或其他利害關係人，不得擔任審查委員會委員。

(三)審查委員會以院長為召集人並為會議主席。若院長須迴避時，召集人由教務長擔任；若院長及教務長均須迴避時，則由校長指定副校長一人擔任。

(四)召開審查委員會時，應以書面通知被檢舉人提出說明或到場陳述意見，未於通知期限內提出說明書或到場陳述意見者，視為放棄陳述之機會；必要時得邀請被檢舉人之指導教授、口試委員列席說明，或得將被檢舉人之學位論文與相關資料送請專家審查。

(五)審查委員會開會時，應有三分之二以上委員出席，出席委員二分之一以上同意，方得決議。

六、審查委員會審定完竣後，應做成具體決議，其審定報告書及會議紀錄經簽會教務處及校長核定後，由教務處以書面公文通知檢舉人與被檢舉人審定結果。被檢舉人對審定結果如有異議，得自書面公文送達翌日起三十日內，以書面附具體理由依程序提起訴願。

檢舉案經審結後，除另有新事實或新證據外，同一案件不重複調查、審定。

七、經審定確認學位論文違反學術倫理情節重大者，應予撤銷學位，公告註銷其已發之學位證書，通知繳還學位證書，並將撤銷與註銷事項，通知其他大專校院及相關機關（構），另函知國家圖書館及本校圖書館撤下被檢舉人之紙本論文及電子檔案；經撤銷畢業資格並註銷學位者，以退學論處，即使未屆滿修業年限，亦不得要求繼續修讀；其有違反其他法令者，並另應依相關法令處理。

本校在學生經審定有違反本要點第二點學術倫理情事，提報學務處依本校學生獎懲規定懲處。經審定未達前項程度，但仍有違反學術倫理情形者，審查委員會得限期命被檢舉人修正、公開道歉或採取其他適當之處置。

八、學生違反學術倫理案件經查證屬實後，指導教授應負監督不周之連帶責任，其所屬院、系（所）或學位學程應召開學術委員會或相關會議，依案情輕重決議教師評鑑指導學生學位論文項目該篇不列計、對其指導之學生數予以限制、或二年內不得擔任研究生論文指導教授。

所屬院、系（所）或學位學程並需提繳改善計畫送教務處備查。

九、以作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊等，涉有違反學術倫理情事，並經審定委員會調查屬實，確有違反學術倫理之事實者，準用本要點。

十、本要點如有未盡事宜，悉依教育部及本校相關規定辦理。

十一、本要點經本校教務會議通過並陳請校長核定後施行，修正時亦同。